МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 12 дугаар сарын 22 № 5/44 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн иргэн Шарын Ариунцэцэг Комисст хандаж "... миний хүү А.Билгүүнжаргал нь 2021 оны 10 дугаар сард хорих 405 дугаар ангид 2 жил 3 сарын хорих ялтай хуваарилагдсан. Тус ангийн ахлах төлөөлөгч Х.Ариунболд болон хамгаалалтын ажилтнууд миний хүүг бүлэглэн зодож маш хүнд гэмтээсэн бөгөөд одоогоор хорих 401 дүгээр ангийн эмнэлэгт хоёр хөлийн дунд чөмөг хугаралттай гэсэн оноштойгоор хэвтэн эмчлүүлж байна. Бид танай байгууллагад хандаж байгаагийн гол шалтгаан нь хорих ангиудад хоригдож буй хоригдлуудын хүний эрх ямар байдалтай байгаа, тэнд гарсан хэргүүдийг хэрхэн нуун дарж байдаг тухай мэдүүлэн хорихын ажилтнуудын ийм зүй зохисгүй, бүдүүлэг, хүн чанаргүй, ёс зүйгүй үйлдлийг анхааралдаа авахыг хүсч байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох шалгалтын ажиллагаа явуулахад хоригдолтой хүнлэг бус хэрцгий харьцаж, эрх чөлөөнд нь халдсан, өөрсдийн хууль бус үйлдлийг нуун дарагдуулах оролдлого хийсэн нь дараах байдлаар тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 401 дүгээр ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хоригдол А.Билгүүнжаргалтай уулзаж тайлбар авахад "... 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 405 дугаар хорих ангид ял эдэлж байх хугацаандаа алба хаагчийн гал тогооны зааланд хуваарийн дагуу ажиллаж байх үед тус ангийн ахлах төлөөлөгч, ахмад Х.Ариунболд гаднаас орж ирээд "... чи ямар удаан угаадаг юм бэ? ..." гэж шалтгаангүйгээр баруун болон зүүн хөл рүү ээлжлэн 4-5 өшиглөсөн бөгөөд хэл амаар доромжлон хараалын үгийг олон удаа хэлж доромжилсон. Үүнийг албаны гал тогооны тогооч болон тухай үед байсан хоригдол нар харж байсан. Мөн 2021 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр хөлөө гэмтсэн талаар эмч, сувилагч нарт хэлсэн боловч үл тоож, эмчилгээ хийгээгүй. Мөн ахлагч Т.Ганхуяг, ахлагч Г.Бямбачулуун, нийгмийн ажилтан н.Өлзийбадрах нар нь миний эрх чөлөөнд халдаж зодсон. Эдгээр хүмүүсийн хууль бус үйлдлийн улмаас 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр гэмтлийн эмнэлэгт зүүн хөлний дунд чөмөгний хугарлын улмаас аарцагны ясыг хадах мэс засалд орсон бөгөөд одоогийн байдлаар хоёр хөлны дунд чөмөгний яс хугарсан гэх оноштойгоор 401 дүгээр ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна ..." гэх тайлбар өгсөн бөгөөд биеийн ерөнхий байдал нь хөлний гэмтлийн улмаас тэргэнцэр дээр суусан байдалтай байв.

15210014

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хяналт, шалгалт аюулгүй байдлын газрын холбогдох албан тушаалтнаас тодруулахад "... болсон үйл явдалтай холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагаас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа тул албаны шалгалтыг түр зогсоож, ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй байна", мөн Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газрын Нэгдүгээр хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгаас тодруулахад "... Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 405 дугаар хорих анги ял эдэлж байгаа А.Билгүүнжаргалын эрх чөлөөнд халдаж хүнд гэмтэл учруулсан байж болзошгүй үйлдэлд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 405 дугаар ангийн ахлах төлөөлөгч ахмад Х.Ариунболд, хамгаалалтын ажилтан ахлах ахлагч Г.Бямбачулуун, ахлах ахлагч Т.Ганхуяг нарт холбогдуулан 210803049 дугаартай хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна" гэх тайлбар өгчээ.

3. Болсон хэрэг явдлын талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс болон Цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэхгүй байх талаар хорих 405 дугаар ангийн нэр бүхий алба хаагчид хоригдол А.Билгүүнжаргалыг ятгаж, хууль бус үйлдлээ нуун далдлах зорилгоор бэлэн мөнгө амлах, ажлын хоног нэмж өгөх, бусад шалтгааны улмаас гэмтсэн гэж тайлбар хийх зэрэг санал тавьж байсан талаар хохирогчийн өгсөн тайлбар, түүний ээжээс Комисст ирүүлсэн гомдол болон бусад мэдээлэлд дурдагджээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт "Монгол Улсын иргэн бүр халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "... эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ...", Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон эрүү шүүлтэд тооцогдохгүй төрийн албан тушаалтан буюу албаны үүрэг гүйцэтгэж буй бусад этгээд, тэдгээрийн өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэх бусад үйлдлээс сэргийлэх үүрэг хүлээнэ..." гэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.1.5 дахь заалтад " Хорих анги, хорих ангийн алба хаагч нь хоригдолтой хүнлэг бус, хэрцгий нэр төрийг нь гутаан доромжилж харьцахыг хориглоно", мөн хуулийн 273 дугаар зүйлийн 273.2 дахь хэсгийн холбогдох заалтуудад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч "хүний эрх, эрх чөлөөнд хууль бусаар халдах, албан тушаал, байгууллагын нэрээр бусдыг эрхшээлдээ оруулах, дарамтлах, хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүй хийхийг уриалах, чиглүүлэх, шууд болон шууд бус хэлбэрээр өдөөн хатгах, оролцох"-ыг хориглоно, мөн хуулийн 210 дугаар зүйлийн 210.1 дэх хэсгийн холбогдох заалтуудад хоригдол "хорих байгууллагын алба хаагч, эрх бүхий албан тушаалтны зүгээс хүнлэг харьцах, эсхүл хэрцгий, хүнлэг бус, нэр төрийг нь доромжилж харьцахгүй байхыг шаардах, хувийн аюулгүй байдлаа хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах" эрхтэй гэж заасан.

Дээрх баримтаас дүгнэхэд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчид Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд заасан холбогдох заалтуудыг зөрчиж хүний эрх, эрх чөлөөнд халдаж, хүнлэг бус хэрцгий хандсан байх тул Монгол Улсын Хүний

эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2-т заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хорих ангийн албаа хаагчдаас хоригдол А.Билгүүнжаргалын биед халдаж, эрүүл мэндэд хохирол учруулах зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүргээ хангалттай биелүүлж, зохих ёсоор хяналт тавьж ажиллаагүй холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;
2. Хорих анги, цагдан хорих, баривчлах байранд хоригдогчдоос гаргаж буй өргөдөл гомдол, түүний агуулга, шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хүний эрхийн аливаа зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр удирдлагын болоод дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах;
3. Бие бүрэлдэхүүний дунд зохион байгуулсан хүний эрхийн сургалт, түүний үр дүнд сүүлийн 2 жилийн байдлаар дүн шинжилгээ хийж, цаашид зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө гаргах, байгууллагын 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд энэ талаар тодорхой ажил тусгаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан тул шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 21 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Комисс энэхүү шаардлагын биелэлтийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангиудаас 2022 онд түүвэрлэн шалгах бөгөөд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бүх талаар хамтран ажиллахад нээлттэй болно.

Комиссын гишүүний шаардлагын хуулбарыг Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэв.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД